副本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　　越　川　雅　史

被　　告　　市　川　市　　外１名

回　答　書

令和８年１０月９日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

被告市川市訴訟代理人　　弁護士　西　谷　升　孝

同　　訴訟復代理人　　弁護士　西　谷　健太朗

被告市川市指定代理人　　吉　成　　悟

同　　西　脇　紘　志

同　　吉　岡　茂　幸

同　　吉　田　啓　史

同　　荒　井　大

被告村越から提出された令和８年５月４日付け求釈明申立書（以下「本件求釈明申立書」という。）第１に記載された事項について、被告市川市は、下記のとおり回答する。

なお、略称は、令和８年６月１９日の期日調書に添付された「令和６年（ワ）第１８４７号不法行為一覧表【令和８年４月２０日裁判所加筆】」と題する書面（以下「本件不法行為一覧表」という。）の例によるものとする。

記

１　本件求釈明申立書第１の第１項及び第２項について

令和５年２月市川市議会定例会において訴外植草耕一総務部長が発言したとおり（甲第２１号証１頁）、同月８日に、訴外松永修巳市議会議長から訴外松丸多一副市長に対し、令和３年８月３０日付けで被告村越が当時の訴外金子正市議会議長に対して行った本件文書１（甲第６号証）による申入れは円滑な議会運営上問題を含んでいるので、これを撤回してはどうかとの提案があり、また、その翌日には改めて訴外松永修巳市議会議長から訴外田中甲市長に対して、当該申入れの撤回について提案があったことから、当該提案を重く受け止め、令和５年２月１５日開催の各派代表者会議において、訴外松丸多一副市長より当該申入れの「撤回」を行うとともに、本件文書２（甲第７号証）についても「撤回」をした。

この経緯に照らせば、この申入れの「撤回」は、行政行為の撤回というような厳密な法的効果を有するものではなく、本件文書１（甲第６号証）に記載された市議会の「調査」及び「厳正な対処」を求めないこととして、円滑な議会運営を図ることを可能とするとともに、本件文書２（甲第７号証）についても、以後、円滑な議会運営を阻害しないよう適切に取り扱う旨の市長部局としての意思の表明をしたものということができる。

したがって、被告市川市として、令和５年２月１５日時点において、これらの

「撤回」によって、甲第６号証及び甲第７号証の基礎となった９名の職員の申告（乙Ａ第４号証の１ないし８）又は調査資料が存在しなかったことを認めるものではないし、原告の本件全パワハラ行為がなかったことを認めたものではない。当然のことながら、原告の主張する「捏造」を認めたものでもない。

２　本件求釈明申立書第１の第３項について

令和４年６月市川市議会定例会において訴外植草耕一総務部長が発言したとおり（甲第４号証１頁）、令和３年４月に実施したアンケートに対し、９名の職員から申告がなされ、この申告に基づき、原告のパワーハラスメントを認定し、令和３年８月２４日の記者会見において公表するとともに、同月３０日付けの本件文書１（甲第６号証）により、訴外金子正市議会議長に対して市議会の「調査」と「厳正な対処」を求めたものであり、申告者は計９名である。

被告村越が指摘する乙Ｂ第９号証の文書は、実際には、１頁目から１６頁目までの部分（以下「前半文書」という。「２」から「１７」までのページ番号が各文書下部に付されている。）と１７頁目以降の申告個表（以下「後半文書」という。）とが、別個によって作成されたものである。前半文書は令和３年８月３０日までに作成されたものであるが、後半文書は同年９月３日以降に作成されたもので、２名の職員に関する申告個表が新たに追加分として付加されているものである。

３　本件求釈明申立書第１の第４項について

被告市川市として、甲第６号証及び甲第７号証の記載自体について、「誇張」があったと整理していない。

４　本件求釈明申立書第１の第５項について

令和４年６月市川市議会定例会における訴外植草耕一総務部長及び訴外大津政雄副市長の発言（甲第４号証）は、９名の職員の申告（乙Ａ第４号証の１ないし８）に、原告のパワーハラスメントが原因で退職し、病気休暇を取得し、又は不眠や高血圧などの薬を服用した旨の記載がなかったこと及び原告のパワーハラス

メントを直接の原因として退職し、病気休暇を取得し、又は不眠や高血圧などの薬を服用した職員がいたことを承知していないことは共通している。

しかし、訴外大津政雄副市長作成にかかる甲第２４号証の通知書には、「誇張」との表現があるが、これは、本件付帯事情について確認が不十分だったことを理由としている（乙Ｂ第２７号証１２頁では、本件付帯事情について「被告大津自身が確認していなかったという点で誇張があったこと認めるにすぎない」としており、その立場は一貫している。）。

これに対し、訴外植草耕一総務部長は、一連の議会答弁において、「誇張」という表現を使用しておらず、９名の職員からの申告が自発的な形でなされなかったことを前提としながら、その申告内容は事実であると認識していたものとしつつ、客観的証拠の有無、手続保障の観点から問題の指摘が可能である旨答弁をしている。原告から、その行為によって本件付帯事情が生じた事実の有無について質問されても、訴外植草耕一総務部長は、申告はなかったとして、承知していないと回答するにとどまっている。

その意味で、訴外大津政雄副市長と訴外植草耕一総務部長のそれぞれの発言は完全に一致せず「整合のとれない内容」があるものの、両者の発言は、９名の職員の申告（乙Ａ第４号証の１ないし８）自体には誤りがないものという点は、共通である。

以上の次第であるから、「誇張」及び「整合のとれない内容」と表現が、パワハラ被害を受けた職員が存在することを否定するものではない。

なお、被告市川市の本件不法行為一覧表における本件付帯事情は証明可能であるとの主張は、本件付帯事情が原告の行為との間で直接の因果関係のない間接事実であることを前提とするものである。

５　本件求釈明申立書第１の第６項について

「越川議員からの質問への回答案」と題する文書（乙Ａ第２１号証）は、乙Ｂ第２５号証と印刷部分において同一内容のものであるが、原告との間の答弁調整

の過程で令和４年６月６日に作成されたものである。

令和４年６月３日に作成された案（乙Ａ第２０号証３頁）が、被告市川市の基本的立場を示すものである。

以　上